

1521149-07.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521149-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521149-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251644/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27425935 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2251644 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIUGO REIS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

DIUGO REIS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 c.c. artigo 29, "caput", e artigo 330, em concurso material, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2022, durante o período matutino, na Avenida Cantídio Sampaio, nesta cidade e comarca, pessoas não identificadas, agindo em concurso entre si e com DIUGO REIS DA SILVA, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas Ricardo e Deivid, a caminhonete

Renault/Master, cor branca, de placas FIY- 1046, e o aparelho celular da marca Samsung, em prejuízo de Ricardo da Cruz Lima.

Consta que, em idênticas circunstâncias de tempo e espaço supramencionados, DIUGO REIS DA SILVA, concorreu para o crime acima descrito, prestando auxílio aos demais executores materiais do delito.

Consta ainda que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 09:30h, na Rua Luís Mateus, nesta cidade e comarca, DIUGO REIS DA SILVA, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo se apurou, Diugo e outros três indivíduos ainda não identificados, mas de alcunhas "jogador", "jovem" e "menor", conluiaram-se para a prática de crime de roubo, mais especificamente de um caminhão, sendo que Diugo seria o responsável por levar o veículo até a cidade Tiradentes.

A vítima Ricardo estava trabalhando com a caminhonete, na companhia do carona "David", quando ao transitar pela Avenida Cantídio Sampaio foi abordada por dois indivíduos não identificados, os quais, ostentando arma de fogo, anunciaram o roubo. Um deles assumiu a condução do veículo e o segundo ficou no banco do passageiro, até que o caminhão parou nas proximidades de um matagal e obrigaram os ofendidos a subir um morro, onde foram mantidas em poder dos roubadores por aproximadamente três horas. Durante esse intervalo de tempo, compareceu o terceiro agente, que, também ostentando arma de fogo, passou a indagá-las a respeito de eventual rastreador no automóvel. Enquanto isso, Diugo assumiu a condução do veículo e passou a transitar pelas vias públicas.

Ocorre que, o proprietário da caminhonete percebeu o desvio de rota por meio do rastreador e acionou a polícia militar que irradiou, via Copom, a notícia de roubo do veículo.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram a caminhonete em comento na Rua Luis Mateus e então deram sinal de parada e acionaram sinais luminosos e sonoros, a qual foi desobedecida por Diugo, dando início a um breve acompanhamento através de diversas ruas, sendo que o denunciado colidiu com os veículos modelo Voyage, Peugeot 208. GM/Monza e um ônibus até que colidiu com um muro de uma residência e, na sequência, foi detido, mas nada de ilícito fora encontrado.

Indagado, Diugo relatou que o caminhão havia sido roubado na zona oeste e era o responsável por levá-lo até a cidade Tiradentes para posterior desmanche. Preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, confessou a prática delitiva informando que estava em prévio conluio com os demais comparsas (fls. 31/32).

Depois de constatarem que a empreitada criminosa foi inexitosa, os demais roubadores liberaram as vítimas. Ricardo foi ouvido à fl. 22.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 133/135). O réu foi citado (fls. 153). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 159/160). O recebimento da denúncia foi ratificado em 19 de outubro de 2022 (fls. 162/163).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. As partes desistiram da oitiva da testemunha não identificada. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu

turno, requereu a absolvição e em caso de condenação, ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.  
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu nos crimes a ele imputados.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/07), pelos boletins de ocorrência (fls. 11/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 55) pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 56) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Ricardo Lima, ouvida em solo policial, declarou que no dia dos fatos, estava em serviço dirigindo o caminhão Marca Reanult, modelo Master, ano 2015, Placa FIY-1046 em companhia do ajudante "Deivid". Ao trafegar pela Av Cantídio Sampaio foram abordados por dois agentes criminosos que abriram a porta do passageiro. Em seguida, um indivíduo passou a conduzir o caminhão, enquanto o outro ficou no passageiro. Seguiram na caminhonete até as proximidades de um matagal, onde foram ordenados a subissem um morro. Permaneceram em poder dos criminosos entre 07:00hs às 10:00hs. Informou que durante este período, surgiu um terceiro indivíduo armado com uma pistola que ficou indagando se o veículo possuía rastreamento. Disse ainda que os agentes criminosos solicitaram que gravasse um vídeo aduzindo que "não seria do crime organizado, que não possui familiar no crime e que o carro teria seguro". Em seguida, ouviu que o crime tinha dado erro, momento em que os criminosos os libertaram. Informou que teve seu aparelho celular subtraído. Sobre "Deivid", disse que diante do susto foi levados por familiares até o hospital. Por fim, disse que não conseguiria reconhecer o suspeito apresentado na delegacia. (fls. 22).

A testemunha Eduardo Dantas, ouvida em solo policial, aduziu que no dia dos fatos, encontrava-se em serviço de patrulhamento de rotina, quando por volta das 09:30hs, foi irradiado via Copom, veículo produto de roubo sendo que o proprietário afirmava que o caminhão estava fora de rota. O veículo seria um da marca Renault, modelo Master, cor branco, com baú, Placa FIY-1046. Declarou que no cruzamento da Rua Luís Mateus visualizaram o referido veículo, momento em que foi dada ordem de parada com avisos luminosos e sonoros, não obedecida. O veículo, ao contrário, empreendeu fuga do local, passando por diversas ruas e vias, sendo que colidiu com os veículos modelo Voyage, Peugeot 208, Chevrolet Monza e um ônibus. O caminhão apenas parou quando colidiu com o muro da residência localizado na Rua Gioçara, n. 14, Guaianases/SP, momento em que o acusado foi contido. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Indagado, Diugo alegou que o caminhão teria sido roubado na região da zona Oeste, em Taipas, e que era o responsável por conduzir o caminhão até a Cidade Tiradentes para posterior desmanche. Houve contato com o proprietário do caminhão que confirmou que o motorista e outro ajudante estavam desaparecidos. Esclareceu que ao apresentar a ocorrência, as vítimas ainda estavam em poder dos meliantes, sendo que posteriormente houve as respectivas liberações. Por fim, houve contato com a vítima e as mesmas compareceram ao plantão policial. (fls. 20/21).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Odair Gomes, seu colega de farda (fls. 23/24).

Interrogado em solo policial, o réu alegou que estava em sua casa, quando a pessoa conhecida por "Jovem" ligou dizendo que iriam praticar roubo de carga e de um

caminhão, sendo que o interrogado seria o responsável por transportar o caminhão até a cidade de Tiradentes. Disse que "Jovem" foi o responsável por indicar o destino final do caminhão e estavam sendo auxiliando por mais duas pessoas, "Jogador" e "Menor". Declarou que receberia R\$ 1.000,00 pelo transporte. "Jovem" repassou o local onde o caminhão foi subtraído e deixado, sendo que no mesmo local estava também um veículo "prisma" conduzido por "Jogador" onde possivelmente as vítimas estariam aprisionadas. Disse que na região de Guaianases a viatura deu ordem de parada, mas tentou fugir chegando a colidir em três veículos e, por fim, colidiu com o muro. Disse que se comunicava com os agentes criminosos através do celular e duas semanas antes, tinha praticado idêntico crime sendo que o caminhão foi deixado na cidade de Embu Guaçu/SP com as mesmas pessoas. (fls. 31/32).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Ricardo, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que estava em serviço com o ajudante Deivid na caminhonete e no momento em que estavam parados no trânsito da Avenida Cantídio Sampaio, foram abordados por dois assaltantes. Em princípio, não viu arma e achou que era brincadeira, mas depois os agentes anunciaram o assalto e entraram no caminhão, sendo que um deles assumiu a direção do veículo. Foram levados até um matagal e viu uma arma com um terceiro agente. Foram obrigados a subissem a mata e ficaram das 07:00hs até as 10:00hs em poder dos criminosos. Não foi agredido. Foi questionado sobre a existência de rastreador na caminhonete e respondeu não saber, não ter certeza. Declarou que um dos agentes ficava sempre ao telefone se comunicando com outro que passava informações sobre a caminhonete. Em certo momento, o agente recebeu a informação pelo telefone que o motorista que estava levando a caminhonete tinha sido detido e então foram liberados. Na delegacia, não reconheceu o detido como sendo um dos três assaltantes. Confirmou que foi subtraído seu celular e do ajudante Deivid. Por fim, disse que os criminosos se falavam pelo telefone em intervalos constantes e no viva-voz, ouviu que o motorista tinha sido preso. Por fim, esclareceu que viu somente os dois assaltantes da abordagem e o terceiro armado.

A testemunha Eduardo Dantas, ratificando o depoimento prestado na delegacia, aduziu que no dia dos fatos, chegou via Copom que o proprietário de uma caminhonete havia acionado o 190 comunicando que tinha perdido o contato com o motorista e pelo rastreador, verificou que a rota do veículo tinha mudado. Como estavam bem próximos, avistaram a caminhonete passando pela via. Dada a ordem de parada, não foi obedecido. A caminhonete acelerou empreendendo fuga e colidiu com cerca de seis veículos até bater em um muro. O veículo Monza atingido ficou destruído. Depois da abordagem, na delegacia, o réu disse que o motorista e o ajudante estava num veículo na zona oeste e ficariam neste veículo até levar a caminhonete no destino combinado para corte ou desova e confirmou que tinha ciência que o veículo era roubado e passou a marca do veículo onde as vítimas permaneceriam até serem liberadas. Indagado na abordagem, o réu disse que já tinha outras ocorrências do mesmo tipo de roubo e que era o responsável pelo transporte do veículo. Teve contato com a vítima na delegacia e tomou conhecimento que o ofendido tinha sido abordado por um Prisma cinza quando estava saindo da empresa e foi levado até um matagal. O motorista e o ajudante mencionaram o emprego de arma de fogo. Esclareceu que a vítima e o ajudante chegaram muito tempo depois na delegacia, depois de terem entrado em contato com o proprietário da caminhonete e tomarem conhecimento que o referido veículo já tinha sido recuperado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Odair Gomes, seu colega de farda que confirmou "in totum" a versão apresentada. Confirmou que ao darem a ordem de parada, o réu não obedeceu e empreendeu fuga, colidindo com vários veículo, mais que quatro, até colidir no muro de uma senhora. Indagado, o réu disse que tinha ciência que o veículo era roubado; que as vítimas permaneceriam em outro veículo até que chegasse no destino para depois serem liberadas; e que só estava transportando o veículo.

Interrogado em juízo, o réu disse que trabalhava como vendedor de laticínio. Já respondeu por assalto e estava em regime aberto. Sobre os fatos, negou. Disse que no dia que foi preso estava trabalhando vendendo seus produtos como fazia diariamente. Foi abordado por volta das 08:00hs na Avenida Tiradentes e ao verificarem que já tinha passagem, foi levado para averiguação. Declarou que foi o único detido. Asseverou que na delegacia não confessou nada. Apresentou a mesma versão apresentada em juízo.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva.

A vítima narrou com riqueza de detalhes, de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucederam as subtrações dos bens.

No dia e hora dos fatos, o ofendido estava a bordo de uma caminhonete Renault, modelo Master, em serviço de transportem na companhia de seu ajudante. Quando passavam pela Avenida Cantídio Sampaio foram abordados por dois agentes que anunciaram o assalto. Um dos agentes assumiu a direção do veículo e o segundo ficou no banco do passageiro. As vítimas foram levadas até um matagal próximo e obrigadas a subir um morro, onde permaneceram por três horas em poder dos criminosos.

Neste intervalo de tempo, um terceiro criminoso armado chegou ao local e passou a indagar as vítimas sobre a existência de rastreador na caminhonete. Enquanto isso, o réu assumiu a condução da caminhonete subtraída e passou a transitar pelas vias públicas em direção ao destino combinado.

O proprietário da caminhonete percebeu o desvio de rota do veículo pelo rastreador e acionou a polícia militar que irradiou via Copom a ocorrência do roubo do veículo.

As testemunhas policiais que realizavam patrulhamento de rotina no momento, lograram êxito em visualizar a caminhonete pela Rua Luís Mateus e então deram sinal de parada e acionaram sinais luminosos e sonoros, o que foi desobedecida pelo réu Diugo que conduzia o veículo. Após acompanhamento, o réu somente parou quando bateu em um muro após ter colidido com alguns veículos pelo caminho.

Ao ser indagado, o réu admitiu informalmente que o caminhão havia sido roubado na zona oeste, era o responsável por levá-lo até a cidade Tiradentes para posterior desmanche e que as vítimas permaneciam em poder dos assaltantes e somente seriam libertadas depois que chegasse ao destino com o veículo.

Após notarem que o réu tinha sido detido com a caminhonete, seus comparsas liberaram as vítimas.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos)

A corroborar o depoimento das vítimas, tem-se nos autos a palavra das testemunhas policiais militares responsáveis pela prisão do réu, os quais relataram, de forma firme, harmônica e coerente que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram a caminhonete produto de roubo irradiado via Copom, guiada pelo réu. Após breve acompanhamento e desobediência do réu diante da ordem e sinal de parada, conseguiram deter o acusado que bateu o veículo em um muro.

É importante ressaltar que a palavra dos policiais deve ser prestigiada e integrar o conjunto probatório irrestritamente, porquanto é proveniente de agentes públicos que gozam de fé pública e ainda prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que indique parcialidade ou animus no sentido de prejudicar o acusado, notadamente em virtude de seus depoimentos terem se mostrados isentos.

Deste modo, por qualquer ângulo que se analise a prova, não resta dúvida da autoria do acusado, porquanto foi detido na condução do veículo roubado, enquanto as vítimas permaneciam em poder de seus comparsas e confessou informalmente que era o responsável pelo transporte do veículo.

Por tais razões, a versão exculpatória do réu se mostrou fantasiosa, mendaz e restou isoladas nos autos, posto que infirmada pelo conjunto probatório amealhado nos autos.

A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra da vítima que, de forma coerente e harmônica, revelou que a conduta criminosa foi perpetrada por no mínimo três agentes. Houve a divisão de tarefas. Enquanto três dos agentes criminosos foram os responsáveis pela abordagem das vítimas e por mantê-las na mata, restringindo suas liberdades, o réu foi o responsável pelo transporte da caminhonete roubada.

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância em relação ao réu, na medida em que aderiu ao propósito de atentar contra o patrimônio alheio, mediante o emprego de violência e grave ameaça, não havendo nos autos nenhum indício de que o acusado tenha pretendido participar de crime diverso ou mais brando. Portanto evidente o dolo e a atuação ativa no delito.

A majorante de restrição da liberdade das vítimas também restou demonstrada, porquanto, ficou comprovado que as vítimas ficaram à mercê dos assaltantes, com suas liberdades tolhidas, por três horas, sendo suficiente para comprovar a causa de aumento.

A majorante do emprego de arma está devidamente comprovada pela prova oral. A vítima viu a arma com o agente que a segurava enquanto teve sua liberdade restrita por cerca de três horas.

O concurso formal de delitos entre os roubos perpetrados contra as vítimas Ricardo e David é medida que se impõe, porquanto mediante uma só ação, o réu e seus comparsas arrebataram o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois roubos em concurso formal, na forma do art. 70 do CP.

Com relação ao crime do artigo 330, do Código Penal, o mesmo desfecho condenatório se tem, já que o réu era o motorista e responsável por desobedecer os sinais de parada dadas pelos policiais ao avistarem a caminhonete roubada.

No mais, as testemunhas policiais relataram que a perseguição durou por tempo considerável, sendo que o réu na condução do veículo, colidiu com alguns veículos, inclusive um ônibus (laudo fls. 180/186; 187/194; 195/202; e 203/212) e somente parou depois de bater o veículo num muro.

A conduta, portanto, amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 330, do Código Penal.

Assim, comprovada a conduta criminosa do réu, de rigor sua condenação também pelo crime tipificado no artigo 330, do Código Penal.

Responderá então o réu pelo crime previstos nos artigo 157, §2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70 e artigo 330, em concurso material, todos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas.

a) Para cada um dos delitos de roubo majorado:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime, que revelam extrema audácia e planejamento prévio engendrado pelo réu e seus asseclas; e ao tema 150 de repercussão geral do STF, em razão da condenação cuja extinção superou a marca da prescrição da reincidência (processo nº 0076274-35.2012.8.26.0050), elevo a pena de 1/5. Assim, fixo a pena em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da tripla reincidência (condenações definitivas perante a 16ª Vara Criminal da Capital, processos nº 0000257-75.2014.8.26.0635 e 0046241-52.2018.8.26.0050 – fls. 71 e 74 e perante a 31ª Vara Criminal da Capital, processo nº 0000799-97.2017.8.26.0050 – fls. 72), exaspero a pena em 1/4, perfazendo 06 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Na terceira fase, presente três causas de aumento (pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), atento ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, tomo como base apenas a causa de aumento que mais exaspera a reprimenda (emprego de arma), e exaspero a sanção em mais 2/3, perfazendo 10 anos de reclusão e pagamento de 25 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Reconhecido o concurso formal de crimes de roubo, na esteira do artigo 70 do Código Penal, aplico ao réu a pena privativa de liberdade de apenas um dos crimes, posto que idênticas, aumentada de 1/6, resultando em 11 anos e 08 meses de reclusão.

No que respeita à sanção da multa, aplico o rigor do art. 72 do Código Penal, totalizando 50 dias-multa.

Desobediência

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as consequências do crime, eis que o réu passou a conduzir o veículo subtraído em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas e colidindo com outros veículos (mais de cinco); e ao tema 150 de repercussão geral do STF, em razão da condenação cuja extinção superou a marca da prescrição da reincidência

(processo nº 0076274-35.2012.8.26.0050), elevo a pena base em 1/5, perfazendo 18 dias de detenção e ao pagamento de 12 dias-multa. Na segunda fase, usando das mesmas referências da dosimetria do roubo, considerando a tripla reincidência, exaspero a pena em 1/4, totalizando 22 dias de detenção e ao pagamento de 15 dias-multa. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, razão pela qual torno definitivo o quantum de pena fixado.

Presente o concurso material de delitos (art. 69, caput), somando-se as penas chega-se a 11 anos, 08 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, além do pagamento de 65 dias-multa.

Em razão da violência e grave ameaça empregada nas subtrações ou mesmo pela quantidade de pena corporal aplicada, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo o valor do dia multa em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar: DIUGO REIS DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 11 anos, 08 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, além do pagamento de 65 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 e art.330, na forma do art. 69, todos do CP.

Seguindo os ditames legais, o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, pelo quantum da pena aplicada, pela tripla reincidência e pelos maus antecedentes, regime que se revela suficiente, proporcional e adequado para a reprovação e prevenção dos delitos. Posteriormente, iniciará o cumprimento da pena de detenção em regime semiaberto, levando em conta as mesmas circunstâncias negativas reconhecidas.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena, não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Mantenho na íntegra o quanto decidido na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA